

0001831-41.2021.8.26.0360
Classe: Reabilitação
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS
Comarca: Mococa
Foro: Foro de Mococa
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 15/03/2022

...
Classe - Assunto:
Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Juarez Panhota de Oliveira
Réu:
Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Vistos.

Trata-se de Pedido de Reabilitação Criminal formulado pelo réu JUAREZ PANHOTA DE OLIVEIRA (fls. 1/3).

O requerente alega que já decorreram dois anos do trânsito em julgado da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mococa
Foro de Mococa
2ª Vara
Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, Mococa-SP - cep 13732-620

SENTENÇA

Processo nº:
0001831-41.2021.8.26.0360
Classe - Assunto:
Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Juarez Panhota de Oliveira
Réu:
Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Vistos.

Trata-se de Pedido de Reabilitação Criminal formulado pelo réu JUAREZ PANHOTA DE OLIVEIRA (fls. 1/3).

O requerente alega que já decorreram dois anos do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a pena do requerente, bem como que está trabalhando, possui domicílio certo e bom comportamento público e privado.

O Ministério Público ofereceu parecer favorável (fls. 231/232).

O pedido deve ser acolhido.

A reabilitação no sistema judicial brasileiro objetiva devolver ao sentenciado a condição que lhe permita o reingresso na sociedade de forma menos traumática.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente cumpriu os requisitos do artigo 94 do Código Penal.

"Art. 94, do CP: A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido; II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.".

No presente caso, já decorreram dois anos do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a pena do requerente (fls. 226/227). Ademais, comprovou residência fixa no país, bem como que está trabalhando (fls. 18/20) e manteve bom comportamento público e privado, conforme folha de antecedentes criminais (fls. 39/55).

O crime praticado pelo requerente foi o tráfico de drogas e por isso não é possível reparar o dano (artigo 94, inciso III, do Código Penal).

Nesse sentido é a Jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 94 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 744 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REABILITAÇÃO CRIMINAL MANTIDA. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Nos termos dos artigos 93 e 94 do Código Penal, a reabilitação é um direito subjetivo conferido ao condenado cuja pena tenha sido extinta, por qualquer motivo, há pelo menos 2 (dois) anos, e desde que sejam atendidas as demais condições legais. 2. Cumpridos todos os requisitos atinentes à declaração de reabilitação criminal, exigidos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, deve ser ratificada a sentença que deferiu a reabilitação criminal. 3. Remessa de ofício conhecida e não provida. (TJDFT, Acórdão n.1119488, 20170910119760RMO, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, Julgado em: 16/08/2018, Publicado em: 30/08/2018).

Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 94 do Código Penal, a fim de deferir a Reabilitação Criminal do requerente JUAREZ PANHOTA DE OLIVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Pintor de Paredes, RG 35.218.532-6, pai Francisco Lazaro de Oliveira, mãe Amelia Panhota de Oliveira, Nascido/Nascida em 04/07/1981, de cor Branco, natural de Mococa - SP, R MARANHAO, 715, JARDIM RIACHUELO, CEP 13738-510, Mococa - SP, em relação ao processo nº 0005204-76.2004.8.26.0360 da 2ª Vara Criminal de Mococa/SP.

Intime-se o defensor do requerente e o Ministério Público e aguarde-se o trânsito em julgado.

Após, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça em razão do recurso de ofício. P.I.C.

Mococa, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA